

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2369/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิมแมนสซอฟ กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา , มาตรา 27, มาตรา 99, มาตรา 102

ป.อ. มาตรา

ความผิดตาม พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 99 เป็นเรื่องสำแดงรายการสินค้าอันเป็นเท็จ แต่ จำเลยนอกจากได้สำแดงรายการสินค้าอันเป็นเท็จแล้วยังได้ นำสินค้าที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง เข้ามาในพระราชอาณาจักรอันเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีและข้อภาษีของ รัฐบาล ด้วย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตาม มาตรา 27 ที่แก้ไขแล้ว

จำเลยขอทำความตกลง ระงับคดีต่อ กรมศุลกากร ตาม มาตรา 102102 ทวิ อธิบดีกรมศุลกากรอนุมัติให้รับทำความตกลง ระงับคดีโดยให้จำเลยชำระค่าซื้อของกลางคืนเป็น 3 งวด งวดละหนึ่งเดือนโดย มีธนาคารเป็นผู้ค้ำประกัน แต่ จำเลยมิได้ดำเนินการตามข้อตกลง อธิบดีกรมศุลกากรจึงขอให้ดำเนินคดีแก่จำเลย เช่นนี้คดียังไม่ระงับ

อายุความตาม พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 เป็นอายุความในทางแพ่งเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าภาษีอากร ไม่ใช่อายุความการฟ้องคดีอาญา จำเลยกระทำผิดฐาน ไม่สำแดงรายการให้ตรงตาม ความจริง เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีและข้อภาษีของ รัฐบาล เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2517 มีความผิดตาม มาตรา 27 ซึ่ง มี

โทษปรับหรือจำคุกไม่เกินสิบปี มีอายุความ 15 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 95(2) โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2527 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันนำสินค้าซึ่งมีแหล่งกำเนิดและผลิตขึ้นใน
ต่างประเทศ ยังมิได้เสียภาษีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยจำเลยยื่นใบขน
สินค้าขาเข้าและแสดงรายการการค้า สำแดงชนิดของสินค้า จำนวนและราคาเป็นเท็จ
กับไม่สำแดงรายการสินค้าบางอย่างในใบขนสินค้าเป็นการแสดงรายการต่ำกว่าที่เป็น
จริง ๑๕๔,๑๑๙.๑๒ บาท อากรขาเข้าขาดไป ๙๑,๘๕๗.๑๓ บาท โดยจำเลยมีเจตนา
หลีกเลี่ยงภาษีและฉ้อภาษีของรัฐบาล ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.
๒๔๖๙ มาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒ มาตรา ๑๖, ๑๗
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๓ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๓ ตรีของกลาง และให้จ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงาน

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราช
บัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ มาตรา ๒๗ ปรับจำเลยทั้งสองเป็นเงินสี่เท่าของราคา
สินค้าที่รวมค่าอากรแล้ว เป็นเงิน +++++ บาท หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระค่าปรับ ให้
บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ กรณีกักขังแทนค่าปรับให้กักขัง
จำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๒ ปี กับให้จำเลยทั้งสองจ่ายเงินรางวัลร้อยละยี่สิบของเงินที่ได้
จากการขายของกลาง หากไม่อาจขายได้ให้จ่ายเงินรางวัลร้อยละยี่สิบของเงินค่าปรับ
ที่ได้ชำระต่อศาลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้
กระทำผิด พ.ศ. ๒๔++ มาตรา ๕, ๘ และของกลางทั้งหมดให้ริบ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างโดยลงโทษปรับจำเลยทั้งสองเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งรวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วเป็นเงิน ๑,๑๑๖,๗๘๖.๒+ บาท ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ มาตรา ๒๗ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ได้นำสินค้าเข้มขัดหนัง กระดุมข้อมือทำด้วยโลหะ กำไลข้อมือทำด้วยโลหะ กระเป๋าสตางค์และน้ำหอมจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๗ จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเลขที่ ๑๑๗-๑๑๖๐ สำแดงชนิดของสินค้า จำนวนและราคาสินค้าเพียง ๒๑,๑๘๔.๓๕ บาท และชำระค่าอากรขาเข้า ๑๒,๑๔๕.๖๕ บาท แต่สินค้าทั้งหมดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและประเมินราคาคิดเป็นเงิน ๑๗๕,๑๙๓.๘๗ บาท ต้องชำระค่าอากรขาเข้า ++++.๖๘ บาท ราคาสินค้า++ไป ๑๕๔,++++ บาท ค่าอากรขาเข้าขาดไป ๙๑,๘๕๗.๑๓ บาท ต่อมาวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕++ จำเลยทั้งสองได้เข้ามามอบตัวต่อผู้คดี จำเลยทั้งสองขอทำความตกลงระงับคดี อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยทั้งสองซื้อสินค้าทั้งหมดคืนพร้อมด้วยชำระค่าอากรขาเข้าโดยให้ผ่อนชำระเป็น ๓ งวด งวดละหนึ่งเดือน จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม จึงได้ทำการสอบสวนดำเนินคดี ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๔ มาตรา ๒๗ นั้นไม่ถูกต้อง จำเลยที่ ๒ ได้มอบให้ชิปปิงหรือพนักงาน++ของเป็นผู้ยื่น

แสดงรายการ ชิปปิ้งยื่นแบบแสดงรายการเป็นความเท็จ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นเพียงความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรมาตรา ๙๙ นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๔ มาตรา ๙๙ เป็นเรื่องสำแดงรายการสินค้าอันเป็นเท็จ แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ จำเลยทั้งสองได้สำแดงรายการสินค้าอันเป็นเท็จแล้วยังได้นำสินค้าที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในพระราชอาณาจักรอันเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีและฉ้อภาษีของรัฐบาลด้วย การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๔ มาตรา ๒๗ ที่แก้ไขแล้ว ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองมาชอบแล้ว

ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ได้ตกลงผ่อนชำระค่าสินค้านำรวมค่าอากรต่อกรมศุลกากร คดีย่อมระงับไปตามมาตรา +++ มาตรา ++๒ ทวิ นั้น เห็นว่า อธิบดีกรมศุลกากร อนุมัติให้รับทำความตกลงระงับคดี โดยให้จำเลยทั้งสองชำระค่าซื้อของกลางคืนเป็น ๓ งวดงวดละหนึ่งเดือน โดยมีธนาคารเป็นผู้ค้ำประกัน แต่จำเลยทั้งสองมิได้ดำเนินการตามข้อตกลงอธิบดีกรมศุลกากรจึงขอให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองต่อไป คดีโจทก์ยังไม่ระงับ

จำเลยทั้งสองฎีกาว่า คดีขาดอายุความนั้น จำเลยทั้งสองได้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและร่วมกันยื่นใบขนสินค้าขาเข้าแบบแสดงรายการการค้าเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๗ จำเลยไม่สำแดงรายการให้ตรงตามความจริงเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีและฉ้อภาษีของรัฐบาล มีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๔ มาตรา ๒๗ ที่แก้ไขแล้วซึ่งมีโทษปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งรวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกินสิบปีซึ่งมีอายุความ ๑๕ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ (+) ส่วนพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๔ มาตรา ๑๐ เป็นอายุความในทางแพ่งเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าภาษีอากร ไม่ใช่อายุความการฟ้องคดีอาญา โจทก์ฟ้องคดีนี้

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-บุญส่ง วรรณกลาง)

ศาลอาญา - นายบุญสิน ตูลากัน
ศาลอุทธรณ์ - นายสำราญ ชื่นเจริญสุข

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>